

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5450/2531

นาง นวล อยู่ สุข
นาย เจริญ อินทอุดม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 236

ในกรณีที่มีการอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับอุทธรณ์นั้น เมื่อผู้อุทธรณ์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งและศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์หรือมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์นั้นเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 จำเลยจะฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ไม่ได้

โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้ ในระหว่างพิจารณา จำเลยยื่นคำร้องขอยื่นบัญชีระบупยาน อ้างว่า จำเลยไม่ได้ยื่นบัญชีระบупยานในกำหนดเวลา เป็นเหตุให้ศาลไม่รับบัญชีระบупยาน จำเลยได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสัญญากู้ใหม่จากนายวันชัย หากอนุญาตให้สืบพยานปากนี้จะประโยชน์แก่คดีและความยุติธรรม จึงขอยื่นบัญชีระบупยานดังกล่าว ศาลชั้นต้นยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นสั่งว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาไม่รับอุทธรณ์ จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์สั่งว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ให้ยกคำร้อง จำเลยฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 บัญญัติว่า "ถ้าศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์อาจอุทธรณ์คำสั่งนั้นไปยังศาล

อุทธรณ์..." และมาตรา 236 บัญญัติว่า "เมื่อคู่ความยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ให้ศาลส่งคำร้องเช่นนั้นไปยังศาลอุทธรณ์โดยไม่ชักช้า พร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีของศาลชั้นต้นและฟ้องอุทธรณ์ถ้าศาล อุทธรณ์เห็นเป็นการจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบ ให้มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไป ยังศาลอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำร้องแล้วมีคำสั่งยื่นตามคำ ปฏิเสธของศาลชั้นต้นหรือมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์คำสั่งนี้ให้เป็นที่สุด แล้วส่งสำนวนไป ให้ศาลชั้นต้นอ่าน" เห็นว่าตามมาตรา 236 บัญญัติไว้ชัดว่า ในกรณีที่มีการอุทธรณ์คำ สั่งศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับอุทธรณ์นั้น เมื่อผู้อุทธรณ์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งและศาล อุทธรณ์มีคำสั่งยื่นตามศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ก็ดี หรือมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ก็ดีให้ คำสั่งของศาลอุทธรณ์นั้นเป็นที่สุด กล่าวคือจะฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์นั้นไม่ได้ ฉะนั้นคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในคดีนี้ที่สั่งยื่นตามศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับอุทธรณ์ของ จำเลย จึงเป็นคำสั่งถึงที่สุดตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 จำเลยจึงฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ไม่ได้"

พิพากษาให้ยกฎีกาจำเลย

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ